

1523579-29.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... DOS SANTOS encontra-se denunciado por furto qualificado pela fraude. Em instrução probatória oral, foram ouvidos a vítima e uma testemunha, além de um dos policiais responsáveis pela prisão, com derradeiro interrogatório do réu. A vítima narrou os fatos, aduziu que o réu pediu o telefone para ligar para a esposa, e que o réu recebeu o telefone e se evadiu, tendo o segurança ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1523579-29.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1523579-29.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAM FONSECA DOS SANTOS

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 29 de novembro de 2022, nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala virtual a Digníssima Promotora de Justiça, Dra. Eloisa Balizardo Gagliardi, o Defensor Público, Dr. Sérgio Andre Wweise Chinez e o réu; WILLIAM FONSECA DOS SANTOS, apresentado preso, escoltado e algemado, justificando-se o seu uso, nos termos da Súmula vinculante nº 11, do STF, para segurança dos presentes, uma vez que se trata de Sala de Audiências sem qualquer proteção, limitada apenas por janelas de vidro. Há enorme fluxo de pessoas, havendo fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia (funcionários, partes e público em geral), inclusive com arremesso de objetos, como já se teve notícia em dependência deste Complexo. Ademais, "O ministro Cezar Peluso reconheceu que o ato de prender um criminoso e de conduzir um preso é sempre perigoso. Por isso, segundo ele, 'a interpretação deve ser sempre em favor do agente do Estado ou da autoridade', como se colhe em <http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94467>. Iniciados os trabalhos, pelo MM Juiz foi dito que; Vistos. Diga à

defesa do acusado para apresentação da defesa preliminar. Pela defesa do réu, foi dito que; MM Juiz, a defesa reserva-se no direito de manifestar-se sobre o caso ao final da instrução, sem prejuízo de requerer eventuais diligências, arrolando desde já as mesmas testemunhas da acusação. Em seguida, pelo MM Juiz, foi dito; Vistos. Ratifico o recebimento da denúncia e não sendo o caso de absolvição sumária ou de rejeição, mantenho a mesma data da audiência para hoje em vista da economia processual e pelo fato do réu, vítima e testemunhas estarem presentes. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Ainda pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foi ouvida a vítima; Maria Aparecida Marques Luques e as testemunhas; Edimar Marques da Silva e Waleska de Oliveira Domingos. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu, nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra a Dra. Promotora de Justiça, assim se manifestou: MM. Juiz, o réu WILLIAM FONSECA DOS SANTOS foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, §4º, inciso II do Código Penal c.c. art. 61, II, "h". Isso porque, no dia 17 de outubro de 2022, por volta das 13h50, na Rua Vinte e Cinco de Março, 222, centro, nesta cidade e comarca, subtraiu, para si mesmo, mediante fraude, um celular Motorola, em prejuízo da vítima Maria Aparecida Marques Luques, idosa de 70 anos, induzindo-a em erro, mediante meio fraudulento. A denúncia foi regularmente recebida (fls. 90/93). O réu foi devidamente citado. A defesa preliminar foi apresentada (fls.). Na audiência de instrução e julgamento houve a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu (fls.). É o breve relatório. A ação merece ser julgada PROCEDENTE. A materialidade delitiva restou consubstanciada auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de fls. 11, BO de fls. 15/16, relatório policial e prova oral colhida. A autoria, da mesma forma, restou certa e indubitável, recaindo sobre o réu. Todas as evidências acima mencionadas retratam a prática do crime, porém, não como descrito na denúncia (furto) e sim, estelionato, uma vez que mediante engodo fez com que a vítima entregasse o bem, dizendo que iria fazer uma ligação mas na verdade seu objetivo era pegar o bem da vítima. O réu interrogado na delegacia, reservou-se ao direito de permanecer calado (fls. 04). Em juízo, confessou os fatos. Disse que estava passando por dificuldades e que falava que iria usar o aparelho mas era mentira e assim o fazia para que a vítima entregasse o bem para dele se apossar. A vítima ouvida a fls. 12 narrou que se encontrava na Rua 25 de março quando foi abordada pelo indiciado, o qual pediu seu telefone celular alegando que iria ligar para a sua esposa. Cedeu o aparelho ao indiciado e este entrou em um mercado e não retornou, momento em que percebeu que se tratava de um golpe. O indiciado, no entanto, foi detido pelo segurança do estabelecimento quando se preparava para sair com o aparelho. O aparelho celular foi recuperado. Em juízo, narrou que ele pediu o celular, dizendo que iria ligar para a esposa dele. Entregou o celular, daí um rapaz disse que ele era enganador, o rapaz foi atrás e recuperou o aparelho. Reconheceu ele mas no dia estava muito nervosa e não viu direito a cara dele. Manifestou interesse em representar o acusado. Some-se a isso, o depoimento dos policiais a fls. 09/10 que atenderam a ocorrência e confirmaram o encontro do aparelho da vítima na posse do autor, bem como que este confessou informalmente os fatos. Em juízo, a policial WALESKA reconheceu o réu e confirmou os fatos narrados na delegacia. Em juízo, a testemunha EDIMAR disse que trabalha no mercado e um rapaz disse que o rapaz estava dando golpe nas "tiazinhas". Ficou aguardando e quando voltou viu que ele entrou na loja com o celular de duas senhoras. Perguntou para uma senhora e ela disse que entregou o rapaz para o réu porque ele disse que iria ligar para a mulher dele. Conversaram com ele e ele confessou que pegou o

celular dela e que iria ficar com ele. Isto posto, restou comprovado que o réu subtraiu o celular da vítima, induzindo-a e mantendo-a em erro, mediante meio fraudulento. Em assim sendo, resta indubitável a imperiosa CONDENAÇÃO do réu como incurso no artigo 171 caput do Código Penal. Quanto a pena e ao regime de fixação da pena, algumas considerações merecem ser feitas. Na primeira fase da dosimetria, verifico que a personalidade do réu se mostrou totalmente ousada com a prática do crime em apreço, e ainda, deverá ser majorada porque o réu ostenta péssimos antecedentes, devendo a reprimenda ser estabelecida acima do mínimo legal, nos termos do art. 59 do CP. Na segunda etapa, verifico a incidência da agravante da MULTIREINCIDÊNCIA e também da agravante pelo fato da vítima ser idosa. Na segunda fase deverão ser reconhecidas as agravantes da reincidência e do fato de a vítima ser idosa. Há atenuante da confissão. Finalmente, na terceira e derradeira fase, não observo causas de aumento ou diminuição. Visto que o réu é reincidente e de péssimos antecedentes, opino pela fixação de regime inicial fechado, com prejuízo da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Dada a palavra à defesa do acusado, assim se manifestou: MM. JUIZ, WILLIAM FONSECA DOS SANTOS encontra-se denunciado por furto qualificado pela fraude. Em instrução probatória oral, foram ouvidos a vítima e uma testemunha, além de um dos policiais responsáveis pela prisão, com derradeiro interrogatório do réu. A vítima narrou os fatos, aduziu que o réu pediu o telefone para ligar para a esposa, e que o réu recebeu o telefone e se evadiu, tendo o segurança do mercado o detido. A testemunha narrou que deteve o réu. A policial narrou que conduziu a ocorrência para a Delegacia. O réu confessou a prática dos fatos. Pois bem, Excelência, o caso é de absolvição, eis que não ouvidas testemunhas efetivamente isentas. É certo, diante de tal quadro probatório, impõe-se o reconhecimento da insuficiência de provas. Enfim, a Defensoria Pública requer a ABSOLVIÇÃO do réu, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP. Na remota hipótese de entendimento diverso, a Defesa requer, inicialmente, a desclassificação para estelionato, eis que não houve subtração, mas entrega do bem pela vítima em razão da situação de fato narrada pelo réu para enganar a vítima. No mais, requer-se a fixação da básica no mínimo legal, com reconhecimento da atenuante da confissão, compensando-a com eventual aumento de pena. De rigor, a fixação de regime diverso do fechado, ante a quantidade de pena aplicada (inferior a quatro anos de reclusão) e a ausência de emprego de violência ou grave ameaça. Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. WILLIAM FONSECA DOS SANTOS, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal. Segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia de 17 de outubro de 2022, por volta das 13h50min, na Rua Vinte e Cinco de Março, nº 222, Centro Histórico, nesta cidade de São Paulo - SP, o acusado WILLIAM FONSECA DOS SANTOS, qualificado à fl. 08, subtraiu, para ele, mediante fraude, um aparelho de telefonia celular, marca Motorola, de propriedade da vítima Maria Aparecida Marques Luques (idosa - 70 anos). Oportunidade em

que foi preso por populares. A prisão preventiva foi decretada. A denúncia foi recebida no dia 27 de outubro de 2022 (fls. 90/93). O acusado foi citado e intimado para a apresentação da defesa preliminar. A defesa preliminar foi apresentada e não impediu a instrução. Durante a instrução, foram juntados documentos, sendo ouvidas a vítima e duas testemunhas. O acusado foi interrogado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais, oportunidade em que as partes pediram a desclassificação do crime para o ilícito de estelionato. Também, a acusação pediu a condenação e a defesa à absolvição pela insuficiência do conjunto probatório e a aplicação dos benefícios legais. Apresentado o relatório, DECIDO. I. Não é possível a suspensão do feito, uma vez que o acusado é reincidente (fls. 22/28). Também, por ser reincidente, não é possível o acordo de não persecução penal e o acordo de não persecução penal. A vítima forneceu representação como condição de prosseguibilidade. II. Inicialmente, em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas em declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a

eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social. Infelizmente, existem vítimas e testemunhas parciais e que não merecem qualquer credibilidade. Porém, a suspeita decorre do comportamento apurado no processo e não da mera condição destas pessoas, até porque não existe no Ordenamento Jurídico Pátrio qualquer restrição em relação à validade de declarações de vítimas e de depoimentos de policiais e prepostos da vítima, além do que não está provada, cientificamente, qualquer tendência destas pessoas faltarem com a verdade. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado. III. A ação penal é procedente, observando a desclassificação da tipificação do crime para o ilícito de estelionato simples. Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção disponíveis nos autos, em especial, os documentos juntados, declarações e depoimentos, sem me olvidar das declarações do acusado e das manifestações das partes, a condenação pelo crime de estelionato é de rigor. Anota-se que ambas as partes pediram a desclassificação do crime da figura mais gravosa para a figura mais benéfica. Conforme restou apurado, em síntese, no dia de 17 de outubro de 2022, por volta das 13h50min, na Rua Vinte e Cinco de Março, nº 222, Centro Histórico, nesta cidade de São Paulo – SP, o acusado WILLIAM FONSECA DOS SANTOS, qualificado à fl. 08, mediante o ardil de oferecer móveis para a doação e pedir o aparelho de telefonia celular da vítima emprestado para chamar a mulher e o carro dos móveis, obteve a vantagem ilícita consistente no aparelho de telefonia celular, da marca Motorola, de propriedade da vítima Maria Aparecida Marques Luques (pessoa idosa, com mais de 70 anos idade). Porém, quando já tinha consumado o crime, bem como estava saindo por uma segunda porta do estabelecimento comercial, acabou sendo percebido por seguranças que o prenderam e recuperaram o aparelho de telefonia celular da vítima. O acusado foi preso e, ao ser interrogado, confessou o crime e a sua intenção delituosa desde o início. A vítima e demais pessoas arroladas foram ouvidas e confirmaram o golpe praticado. O caso é de crime de estelionato, uma vez que o dolo antecedeu a conduta do acusado, bem como a vítima entregou o aparelho para o réu, ou seja, ele não subtraiu o bem. O crime se consumou diante da posse do bem, ainda que o réu tenha sido preso em seguida. O aparelho de telefonia celular possui valor econômico expressivo e o réu é reincidente, motivos pelos quais não existe crime de bagatela ou o privilégio para o crime de estelionato. Importante mencionar que o réu reclama de estado de necessidade com relação à doença do filho, mas não prova o alegado e sequer se possui um filho. Portanto, restam vencidos os argumentos da defesa, do que decorre a condenação, diante da demonstração do dolo, da materialidade e da autoria do crime de estelionato. Importante mencionar que ambas as partes pediram a desclassificação para a figura menos gravosa do crime de estelionato, motivo pelo qual não são necessárias vistas para as partes. IV. Demonstrada a procedência da imputação contra o réu, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas. Observando-se os elementos norteadores previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, considerando o grau de culpabilidade e desenvoltura na prática de ilícitos, bem como desrespeito pela Justiça, haja vista o réu estar cumprindo pena no regime aberto, além dos péssimos antecedentes que não se confundem com a reincidência (fls. 22/28), sem mencionar os indícios de periculosidade na prática de crimes, fixo as penas bases 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para o crime de receptação dolosa. Na segunda fase da fixação da pena, compenso a reincidência do acusado com a sua confissão, mas aplico a agravante do crime ter sido praticado contra pessoa idosa, aumentando as penas em 1/6, passando para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de

reclusão, e 12 (doze) dias-multa. Não existem outras circunstâncias modificadoras e causas de aumento e de diminuição de pena a serem aplicadas, motivo pelo qual torno as penas básicas definitivas. Fixam-se cada dia multa no valor mínimo unitário legal, por não ser segura a informação sobre a capacidade econômica do réu. O réu é reincidente, demonstra desenvoltura na prática de ilícitos, não apresenta atividade econômica lícita regular, bem como, durante o regime prisional aberto, praticou o presente crime, ou seja, decorrendo disso o início do cumprimento da pena no regime fechado, o único adequado para o presente caso, além de não ter senso de disciplina, condições objetivas e méritos subjetivos para qualquer benefício legal. O réu está preso e por tudo que já foi dito e é reiterado, fica decretada a sua prisão preventiva como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 e s.s. do Código de Processo Penal. Não se aplica o §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, uma vez que o tempo de prisão provisória não é suficiente para a progressão de regime. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar WILLIAM FONSECA DOS SANTOS, RG/SP nº 23.402.721, CPF nº 259.376.128-84, nascido em 20/12/1975, filho de José Zito Pereira dos Santos e de Josefa Fonseca dos Santos, às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, com início no regime fechado e 11 dias-multa no seu valor mínimo unitário legal, como incurso nas sanções do artigo 171, "caput", c.c. artigo 61, I e II, alínea "h", c.c. artigo 65, inciso III, alínea "d", todos do Código Penal. Condene o acusado ao pagamento de custas processuais no montante de 100 UFESP. Em razão do que foi exposto não cabe o benefício da suspensão condicional do cumprimento da pena privativa de liberdade ou a substituição por medida restritiva de direitos, por não existirem os requisitos objetivos e pessoais necessários, quais sejam, senso de disciplina e de responsabilidade. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se mandado de prisão. Autorizam-se as cópias necessárias para a Serventia comunicar, cumprir e registrar a sentença. Publicada em audiência, os presentes saem intimados da sentença prolatada, tendo o réu e as partes dito que não tinham interesse em recorrer. NADA MAIS. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital